



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, de modificación de la Resolución de 4 de junio de 2026, de autorización administrativa previa, autorización de construcción y de declaración, en concreto, de utilidad pública de proyecto de ejecución de reforma de LAMT «Nepas» 15 KV, entre el apoyo existente I00678003-0002 y el CT existente Z06358 «Perdices», en el término municipal de Viana de Duero (Soria), titularidad de «Edistribución Redes Digitales, S.L.U.». Expte.: IE/AT/50-2025.

ANTECEDENTES DE HECHO:

- En fecha 29 de mayo de 2025 se recibió por parte de Edistribución Redes Digitales, S.L.U. solicitud de Autorización Administrativa, Autorización de Construcción.
- En fecha 25 de junio de 2025 se recibió por parte de Edistribución Redes Digitales, S.L.U. solicitud de declaración en concreto de utilidad pública.
- En fecha 10 de marzo de 2025 es sometido a trámite de información pública de Autorización Administrativa, Autorización de Construcción y de declaración en concreto de utilidad pública (B.O.C. y L. 19.03.2025, BOP 25.03.2025 y Prensa 31.03.2025).
- Con fecha 22 de abril de 2026 se recibe en este servicio una alegación por parte Pilar Garcia Sanz.
- Con fecha 5 de mayo de 2026 se envía la alegación a Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
- Con fecha 20 de mayo de 2026 se recibe por parte de Edistribución Redes Digitales, S.L.U., el mutuo acuerdo firmado por Pilar Garcia Sanz. y Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
- Con fecha 1 de junio de 2026 se recibe en este servicio la contestación por parte de Edistribución Redes Digitales, S.L.U. de la alegación de Pilar Garcia Sanz.
- Con fecha 4 de junio de 2026 este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, emite Resolución de Autorización Administrativa Previa, Autorización de Construcción y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto mencionado en el asunto. (B.O.C. y L. 22.06.2026 y BOP 24.06.2026).

- Mediante con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la delegación territorial de Soria dicta con fecha 18 de junio de 2026 el informe de Impacto Ambiental sobre el proyecto del asunto. (B.O.C. y L. 24.06.2026).
- El expediente ha sido instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria.
- Vista la propuesta de la Sección de Energía del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de fecha 7 de julio de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

- Teniendo en cuenta que el servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria, es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y según la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.
- La normativa aplicable es:
 - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 - R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
 - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 - Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
 - Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–LAT 01 a 09.
 - Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–RAT 01 a 23.
 - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tensión.
 - Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
 - Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

- En base a la normativa descrita, este Servicio Territorial responde a las alegaciones recibidos durante el trámite de información pública:

1. Alegación de Pilar Garcia Sanz (Finca n.º del proyecto 18, polígono 6, parcela 40053, del T.M. de Viana de Duero), Su alegación solicita un estudio real y alternativas al proyecto, que se minimice la afección y se justifique técnicamente las afecciones.

La empresa manifiesta:

«El proyecto promovido no responde a la implantación de una nueva línea sobre un corredor distinto, sino a la reforma de la LAMT “Nepas” de 15 kV ya existente entre el apoyo existente n.º 2 y el CT existente Z06358 “Perdices”, actuación cuya finalidad es la mejora del suministro eléctrico en la zona de Viana de Duero.

La solución proyectada se ha diseñado manteniendo en la medida de lo posible el trazado previo de la infraestructura existente, evitando la apertura de nuevos corredores y, con ello, nuevas afecciones innecesarias sobre otras fincas. Los planos del proyecto reflejan expresamente la sustitución de distintos apoyos, como en la finca objeto de alegación, lo que confirma que la actuación persigue la renovación de una infraestructura ya implantada y no la creación de una nueva traza desligada de la anterior (Anexo I). Por ello, no puede compartirse la alegación relativa a la falta de análisis de alternativas en los términos planteados, pues, a falta de un cambio de corredor, el propio criterio de reforma de una línea existente constituye una medida objetiva de minimización de impacto.

Tampoco puede considerarse que las afecciones recogidas para la finca 18 hayan sido fijadas de manera arbitraria o desproporcionada. La memoria de la declaración de utilidad pública (Anexo II) define y justifica técnicamente cada una de las categorías de afección. En lo que se refiere específicamente a la parcela 40053, la documentación técnica individualiza la afección y cuantifica unas magnitudes que coinciden con las reflejadas por la propia alegante, lo que pone de manifiesto que sí existe una delimitación técnica concreta y suficientemente individualizada. Debe añadirse que se trata de conceptos de distinta naturaleza, por lo que no resulta adecuado equiparlos sin más a una ocupación permanente íntegra de la superficie afectada.

En cuanto a la alegada fragmentación de la explotación agraria, no puede desconocerse que toda línea aérea genera determinadas limitaciones funcionales, pero en este caso la actuación se inserta en un corredor preexistente y no introduce una nueva barrera territorial ajena a la infraestructura anterior. La longitud afectada en la finca es limitada y la ocupación definitiva se restringe al mínimo imprescindible.

Respecto de la limitación de usos futuros, accesos y servidumbres de paso, ha de indicarse que tales afecciones responden a exigencias propias de la instalación, explotación y mantenimiento seguro de la línea y no a decisiones discrecionales carentes de motivación. La memoria vincula estas superficies al régimen técnico aplicable a las líneas aéreas de media tensión y al cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles»

A este respecto, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria no tiene más valoraciones

Este Servicio Territorial, Resuelve:

1.– Otorgar autorización administrativa previa a edistribución redes digitales, S.L.U. para la instalación eléctrica descrita. Esta autorización se concede de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–LAT 01 a 09, con el Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias I.T.C.–RAT 01 a 23 y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto).

2.– Otorgar autorización administrativa de construcción de acuerdo con el Proyecto realizado por Pilar Lapzaro Barquin, visado n.º VIZA2410210 en fecha 13/12/2024.

- Se procederá a la reforma de la línea de MT «Nepas» de 15 kV entre el apoyo existente n.º 2 y el CT existente Z06358 «Perdices».
- Se desinstalarán 83 apoyos y 3757 metros de línea de conductor Cu 35 y 186 metros de línea de conductor Cu 10.
- Se instalarán 30 nuevos apoyos de celosía y 3947,04 metros de línea de conductor LA-110.
- Se reformarán los centros de transformación existentes CT Z06359 "LA MILANA" y CT Z06358 «Perdices» donde se conectará a seccionador existente del CT a través de cable seco y se instalarán autoválvulas y terminales en el exterior del CT para el cambio de conductor, se retirarán pasamuros existentes para permitir el paso del cable seco.

3.– Declarar, en concreto, la utilidad pública para la instalación eléctrica descrita, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para el establecimiento y de la imposición y ejercicio de las servidumbres de paso.

Este Reconocimiento de utilidad pública, en concreto, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, que se desarrollan a continuación e implicará la urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y servicios de estos o zonas de servidumbre pública y todo en relación con los bienes y derechos afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las obras de construcción del parque eólico, subestación y líneas eléctricas y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el ANEXO de la presente Resolución.

A los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para el establecimiento y de la imposición y ejercicio de las servidumbres de paso.

4. ESTABLECER LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial, o cualquier otra normativa vigente, que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

4.5. Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

4.6. El plazo de puesta en marcha será de DOCE MESES, contados a partir de la fecha en la que se firma esta Resolución, sin perjuicio de los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros Organismos y administraciones.

4.7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

4.8. El titular informará del comienzo y terminación de las obras de los trabajos al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio o explotación.

4.9. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, los condicionados que le han sido establecidos por otros Organismos, los cuales han sido puestos en su conocimiento y aceptados expresamente por el mismo.

4.10. Todos los elementos de la red de distribución que, con motivo de la instalación que se autoriza en esta resolución, queden sin servicio deberán ser desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se formalice la autorización de explotación. La empresa distribuidora deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía este desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del momento en que se realice.

4.11. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser recogidas y certificadas por el director de obra en el certificado de dirección de obra.

4.12. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

4.13. Una vez realizadas las instalaciones de distribución se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

4.14. Los empalmes de la nueva instalación autorizada a la red existente no se podrán realizar hasta que este Servicio Territorial haya emitido la correspondiente autorización de explotación.

En la ejecución de las instalaciones se deberá dar cumplimiento a todas las condiciones impuestas y contenidas en la Orden MAV/1301/2025, de 13 de noviembre de 2025, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de ejecución de reforma de LAMT «Nepas» 15 kv entre el apoyo existente I00678003-0002 y el ct existente z06358 «Perdices», en el término municipal de Viana de Duero (Soria), promovido por Edistribución Redes Digitales, S.L.U. Dicha Orden fue publicada en el B.O.C. y L. de 24 de junio de 2026.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en un plazo de Un Mes a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, en relación con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Soria, 8 de julio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MANUEL LÓPEZ REPRESA



ANEXO

DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS SOBRE SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE LAMT «NEPAS» 15 kV ENTRE EL APOYO EXISTENTE L00678003-0002 Y EL CT EXISTENTE Z06358 «PERDICES», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VIANA DE DUERO (SORIA).
TITULARIDAD DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. EXPEDIENTE: IE/AT/50-2025

Finca Proyecto	Catastro				Propietario	Servidumbre										
	Referencia Catastral	Poligono	Parcela	Localidad		Apoyo n.º	Cantidad de apoyos	Superficie ocupación apoyos (m²)	Longitud de vuelo (m)	Superficie Servidumbre de vuelo (m²)	Longitud de caminos de definitivos de acceso a apoyos (m)	Superficie de caminos de definitivos de acceso a apoyos (m²)	Servidumbre de paso para vigilancia y conservación (m²)	Zona de seguridad líneas aéreas (m²)	Ocupación temporal (m²)	Ocupación definitiva (m²)
6	42325G006001160000FR	6	116	VIANA DE DUERO	GARCIA MORON AURORA	7	0,5	0,75	75,15	633,63	-	-	262,28	743,16	261,39	0,75
21	42325E006100530000EU	6	10053	VIANA DE DUERO	GARCIA SANZ JESUS	16, 17	2	2,82	292,78	2504,06	472,33	158,39	1021,96	2920,22	1033	2,82
32	42325D004400270000OZ	4	40027	VIANA DE DUERO	GALLEGO DE MIGUEL MARIA ESTHER	25	1	1,49	228	2564,19	85,56	28,8	794,49	2022,18	500,25	1,49
33	42325D004400290000OH	4	40029	VIANA DE DUERO	JUNTA ADMINISTRATIVA DE PERDICES	26,27	2	3,2	137,97	878,91	124,04	41,32	479,26	1407,52	866,4	3,2
34	42325D004300270000OO	4	30027	VIANA DE DUERO	GOMEZ GUTIERREZ ANTONIO	-	-	0	90,1	699,43	-	-	315,3	726,66	134,59	-
36	42325D004100290000OE	4	10029	VIANA DE DUERO	AYUNTAMIENTO DE VIANA DE DUERO	28, 29, 30	3	4,92	240,74	1588,69	270,17	47,01	841,61	2421,22	1261,99	4,92
43	42325A004050460000RM	4	5046	VIANA DE DUERO	GALLEGO DE MIGUEL MARIA ESTHER	32	0,5	0,62	72,35	735,29	-	-	252,61	720,7	256,95	0,62